

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 2개월 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(신분상 주의2, 행정상 통보)

제 목 거부처분 등의 행정처분 시 고지의무 미이행

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- △△△△△-817호(2012.06.14.) 「허가업무 프로세스 개선방안 시행 알림」에서는 민원인의 이의제기 수월성 확보를 위하여 거부 처분 등 행정처분 시 이의제기 방법을 제시하도록 하였음
- 경영기획부-1135호(2016.06.29.) 「행정처분 시 고지의무 이행 철저」에서는 행정심판 및 행정소송의 대상이 되는 행정처분(허가, 대집행 계고 등) 시에는 처분청이 △△△△△△을 피청구인으로 지정하여 행정심판을 제기하거나 처분청인 △△△△△△을 피고로 하여 소를 제기할 수 있음을 알려 행정처분 시 고지의무이행 철저를 기하도록 하였고, 또한 경영기획부-410호(2017.03.02.) 「행정처분 시 고지의무 이행 철저 재강조」에서는 고지의무이행을 재차 강조하였음

－ 이의절차 고지 사항

처분에 대하여 이의가 있을 경우에 처분이 있음을 안 날부터 90일(처분이 있는 날부터 180일) 이내에 행정심판법 제27조(심판청구의 기간)의 규정에 따라 행정심판을 청구하거나, 처분이 있음을 안 날부터 90일(처분이 있는 날부터 1년) 이내에 행정소송법 제20조(제소기간)의 규정에 따라 행정소송을 제기할 수 있음
[고지내용에 처분청이 △△△△△△임을 제시]

※ 이의절차 고지시 재심의 절차 추가 고지 사항

【허가 및 협의업무 처리에 관한 규칙】

제13조(공원 내 행위허가에 관한 심의위원회 구성) ② 법 제23조제1항에 따른 행위허가신청에 대해 **거부처분을 받은 민원인이 60일 이내에 문서로 이의신청**을 한 경우에는 심의위원회를 통해 10일 이내에 그 이의신청에 대하여 인용 여부를 결정하고 그 결과를 민원인에게 지체 없이 문서로 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 정하여진 기간 이내에 인용 여부를 결정할 수 없을 때에는 그 기간의 만료일 다음 날부터 기산하여 10일 이내의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장 사유를 민원인에게 통지하여야 한다.

2. 현황 및 지적내용

○ 거부처분시 고지의무 등 이행 현황

(2019. 2. 23.~2022. 3. 감사일 현재)

구분	행위명	신청인	신청일	처분일	처분내용	고지의무 이행 여부		재심의 절차 추가 고지 여부	비고
						이의절차 고지	행정처분의 상대방 고지		
1	△△무선중계기 설치	(주)△△	'19.06.27.	'19.06.27.	불허	×	×	×	
2	목적의 별목으로 인한 농지의 원상회복	△△△	'20.07.23.	'20.08.03.	불허	×	×	×	

○ △△△△△△△△△△에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 거부처분(불허) 등의 행정처분 시 이의제기 방법 등을 고지(재심의 절차 추가 고지)하여야 하며, 그 고지 내용에 처분청이 △△△△△△임을 제시하여야 함에도, 2019년 2월 23일부터 2022년 3월 감사일 현재까지 ‘△△무선중계기 설치’ 등 2건에 대하여 거부처분 등의 행정처분을 하면서 이의절차를 고지(재심의 절차 추가 고지)하지 않는 등 거부처분 등의 행정처분 시 고지의무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의2 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 행정처분 시 고지의무 소홀

【관련자】

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ △급	△△△	허가	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△ △△△△△)	주의	2019.01.24~2020.02.02
2	△△△ △급	△△△	허가	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	주의	2020.02.03~2020.10.20

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련